

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4912/2537

นายณรงค์ อ้าดอนกลอย
นายเลอพงษ์ โกธรรม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1476, มาตรา 1477 (เดิม)

ป.วิ.พ. มาตรา 238, มาตรา 247

โจทก์มอบเงินให้จำเลยเพื่อให้จำเลยจัดส่งโจทก์ไปทำงานต่างประเทศ จำเลยจึงทำสัญญาจ้างให้โจทก์ โดยไม่มีการมอบเงินตามสัญญาจ้างดังกล่าว เป็นการทำนิติกรรมเพื่อเป็นหลักประกันการที่จำเลยจะส่งโจทก์ไปทำงานต่างประเทศ มิได้ทำขึ้นเพื่อผูกพันสินสมรสของโจทก์โดยเฉพาะสัญญาจ้างตามฟ้องจึงมิใช่การจัดการสินสมรส การที่โจทก์นำสัญญาจ้างมาฟ้องจึงมิใช่การจัดการสินสมรสอันจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส

โจทก์มอบเงินให้จำเลยเพื่อให้จำเลยจัดส่งโจทก์ไปทำงานต่างประเทศ จำเลยจึงทำสัญญาจ้างให้โจทก์ โดยไม่มีการมอบเงินตามสัญญาจ้างดังกล่าว เป็นการทำนิติกรรมเพื่อเป็นหลักประกันการที่จำเลยจะส่งโจทก์ไปทำงานต่างประเทศ มิได้ทำขึ้นเพื่อผูกพันสินสมรสของโจทก์โดยเฉพาะสัญญาจ้างตามฟ้องจึงมิใช่การจัดการสินสมรส การที่โจทก์นำสัญญาจ้างมาฟ้องจึงมิใช่การจัดการสินสมรสอันจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ - นายทรงศิลป์ ธรรมรัตน์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายสุวัตร์ สุขเกษม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ